

業務委託基本契約書

平山 樹(以下「甲」という。)と_____ (以下「乙」という。)は、甲の運営する Web 制作事業に関し、以下のとおり業務委託基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条 (主 旨)

1. 甲は乙に対し、次条個別契約で定めるデザイン業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
2. 甲は乙に対し、次条個別契約で定める本業務の報酬(以下「本報酬」という。)を支払う。

第 2 条 (個別契約)

1. 本業務の仕様、報酬及び納期等の詳細、並びに本契約に定めのない事項、及び本契約内容の変更等は、書面又は電磁的方法による個別契約により定める。
2. 個別契約は、甲及び乙が、書面又は電磁的方法により合意の意思表示を行ったときに成立する。
3. 本契約と個別契約に矛盾が生じる場合は、個別契約を優先する。
4. 個別契約の間に矛盾が生じる場合は、日付の新しいものを優先する。

第 3 条 (契約期間)

本契約は、別段の定めがある場合を除き、本契約締結日から 1 年間有効とする。ただし、本契約期間満了の 1 か月前までに、いずれの契約当事者からも相手方に対して、書面又は電磁的方法による契約の更新を拒絶する旨の申入れが行われなかった場合には、本契約と同一の条件でさらに 1 年間更新されるものとし、以後も同様とする。

第4条 (解 約)

甲及び乙は、1 か月前までに相手方に書面又は電磁的方法による解約意思の通知をすることで、本契約を解約することができる。

第 5 条 (報酬の支払方法)

甲は乙に対し、本報酬を、個別契約終了日が属する月の末日を算定基準日とし、翌月末日限り、乙が指定する口座への振込により支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。

第6条 (納 期)

1. 本業務の納期は、個別契約にて定め、乙は甲に対し、納期までに本業務を完成させ、そのデザインデータ、または甲が指定する形式のデザイン成果物(以下「本制作物」という。)を甲の指定した方法により納品する。
2. 乙は、納期に本制作物を納品することができないおそれが生じたときは、ただちにその旨を甲に通知し、甲の指示に従う。

第7条 (検 収)

1. 甲は、乙から本制作物の納品を受けたときは、個別契約により定めた仕様に合致するかの精査を行い、7 日以内に結果を乙に通知する。なお、不合格の場合、甲は乙に対し、その具体的理由と修正すべき箇所を明示する。

2. 本制作物が不合格の場合、乙は、甲の指示する期間内に修正のうえ、再度納品するものとし、納品後の手続は本条の規定を適用する。
3. 甲が、第 1 項に定める通知期日までに検査結果を乙に対して通知しなかったとき、又は不合格の通知をした場合であっても不合格の具体的理由を欠くときは、本制作物は検査に合格したものとみなす。
4. 乙は、本制作物が甲の指示又は合意済みの仕様と一致しない場合、追加工数が発生した場合であっても、無償で修正対応を行う。ただし、甲から新たな仕様変更や追加要望があった場合は、この限りでない。
5. 甲の事前承諾なく納期が遅延した場合の報酬額は、本報酬から 20%を控除した額とする。
6. 本業務の履行が不能となった場合の報酬額は、本報酬から 40%を控除した額とする。
7. 前 2 項の規定は違約罰であり、これにより甲に生じた損害の賠償を、甲が乙に対し請求することを妨げるものではない。

第 8 条 (修正対応)

1. 乙は、甲の事前指示又は合意済みの仕様に適合していない場合、工数にかかわらず無償で修正するものとする。
2. 甲の新たな要望、仕様変更、又は仕様通りであるにもかかわらず甲の主観的判断による「イメージ相違」に基づく修正については、初回検収時に指摘された範囲に限り、最大3回まで無償で対応する。
3. 前項の回数を超える修正、又は初回検収後に新たに発生した要望については、別途協議のうえ追加費用を請求できるものとする。

第 9 条 (報告義務)

1. 乙は、甲からの請求があった場合、速やかに本業務の遂行状況を、報告しなければならない。
2. トラブルが発生した場合、乙は、帰責性の如何にかかわらず、直ちに甲へ報告し、対応方針を協議しなければならない。

第 10 条 (譲渡禁止)

甲及び乙は、事前に相手方の書面又は電磁的方法による承諾がない限り、本契約上の地位を第三者に移転し、又は本契約に基づく自己の権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供してはならない。

第 11 条 (再委託)

1. 乙は、甲の書面又は電磁的方法による事前承諾なく、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。
2. 前項の承諾を得て本業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、乙は、当該第三者に対し、乙と同等の義務を負わせる。

第 12 条 (知的財産権)

1. 本業務遂行の過程で行われた創作等によって生じた本制作物に係る著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)等の知的財産権は、本業務の報酬の支払い完了をもって、すべて乙から甲へ無償で譲渡する。

2. 乙は、本制作物に関し、甲及び甲より正当に権利を取得した第三者に対し、著作権人格権を行使しない。

第 13 条 (表明保証)

1. 乙は、本制作物のいかなる部分も、第三者の著作権やその他の知的財産権に基づく権利を侵害していないことを表明し保証する。
2. 乙は、本制作物が第三者の知的財産権を侵害しているとしてその使用を差し止められた場合、又は損害賠償を命じられた場合、甲に生じた損害を賠償するとともに、第三者の知的財産権を侵害しない新たな制作物を無償で甲に提供する。

第 14 条 (秘密保持等)

1. 乙は、本契約により知り得た、次に例示する甲の技術上、業務上又は営業上の情報(以下「秘密情報」という。)について、如何なる方法をもってしても、開示、漏洩及び使用してはならない。ただし、本業務の遂行に必要な場合を除く。
 - (1) 顧客の氏名、住所、生年月日、及び連絡先等、当該顧客に関する情報
 - (2) 本契約の存在及び内容に関する情報
 - (3) 甲が提供する本業務に係る資料等の情報
 - (4) 本制作物に関する情報
 - (5) 甲の事業計画及び企画に関する情報
 - (6) 甲の経理、財務、及び人事に関する情報
 - (7) 経営、営業、人材育成、業務指導、サービス提供、接客、及び集客等に関するノウハウ
 - (8) デザイン、アイデア、その他の知的財産に関する情報
 - (9) その他甲が秘密情報として管理し、又は秘密として指定した一切の情報
2. 乙は、乙が管理し、又は所持している甲の秘密情報及び記録媒体等の一切を、本契約終了までに、甲の指示に従い返還又は破棄し、乙の手元には一切の秘密情報及び記録媒体等を残存させてはならない。

第 15 条 (誹謗・中傷行為の禁止)

乙は、第三者に対し、いかなる方法をもってしても、甲の誹謗・中傷となる言動、又はそのおそれのある言動を行わないことを約する。

第 16 条 (競業避止義務)

1. 乙は、本契約期間中及び本契約終了後 1 年間は、乙が担当した甲の顧客との直接取引、契約及び営業行為を行ってはならない。
2. 本条の規定は、本契約終了後 1 年間効力を有する。

第 17 条 (反社会的勢力の排除)

1. 甲及び乙は、自己、自己の役員その他自己の経営に実質的に関与している者又は代理人が、現在及び将来にわたって、次の各号に該当しないことを表明し確約する。
 - (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力

団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)であること

- (2) 反社会的勢力が実質的に経営を支配し又はこれに関与していること
- (3) 自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって不当に反社会的勢力を利用していること
- (4) 反社会的勢力に資金等を提供し、又は便宜を供与する等、反社会的勢力の維持、運営に協力し又は関与していること
- (5) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ本契約を締結するものであること
- (6) 前各号の他、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係にあること

2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。

- (1) 暴力的な要求行為、及び法的な責任を超えた不当な要求行為
- (2) 取引に関して脅迫的な言動を行い又は暴力を用いる行為
- (3) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- (4) その他前各号に準ずる行為

第 18 条 (契約解除)

1. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。

- (1) 本契約に定められた条項に違反したとき
- (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
- (3) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
- (4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
- (5) 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
- (6) その他、前各号に準じる事由が生じたとき

2. 甲及び乙は、前項により本契約を解除した場合、これにより相手方及び第三者に生じた損害について何らの責任も負わない。

第 19 条 (損害賠償)

甲及び乙は、本契約の各条項のいずれかの定めに違反し、相手方に損害を与えた場合には、相手方の被った損害(合理的な額の弁護士費用を含む。)を賠償しなければならない。

第 20 条 (不可抗力免責)

天変地変、戦争・暴動・内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキ等の争議行為、輸送機関の事故、感染症、その他不可抗力による本契約に基づく債務の履行遅滞又は履行不能が生じた場合は、いずれの当事者もその責任を負わない。

第 21 条 (協 議)

甲及び乙は、本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈について疑義が生じた場合には、誠意をもって協議し、その解決をはかる。

第 22 条 (準拠法)

本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。

第 23 条 (合意管轄)

本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、甲の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 24 条 (残存条項)

本契約終了後も、別段の定めがある場合を除き、第 12 条(知的財産権)、第 14 条(秘密保持等)、第 15 条(誹謗・中傷行為の禁止)、第 19 条(損害賠償)、第 22 条(準拠法)、第 23 条(合意管 轄)及び本条の規定は、引き続きその効力を有する。

甲及び乙は、_____を契約締結日とする本契約の成立を証するため、この契約書の電磁的記録を作成し、両当事者が電子サインを施し、各自その電磁的記録を保管する。なお、同ファイルを印刷した文書は原本の写しとして扱う。

(甲)

住 所 神奈川県横浜市南区白妙町 4-59-4-601 号

代表者 平山樹



(乙)

住 所

屋 号

氏 名

